

1503639-69.2018.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON MARTINS DE FARIA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Anderson Martins de Faria Silva, Lucas Silvio de Oliveira e Pedro Henrique de Souza Lopes, qualificados nos autos nas fls. 14/16, foram denunciados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503639-69.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1503639-69.2018.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDERSON MARTINS DE FARIA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Anderson Martins de Faria Silva, Lucas Silvio de Oliveira e Pedro Henrique de Souza Lopes, qualificados nos autos nas fls. 14/16, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos IV, do Código Penal, porque no dia 04/novembro/2018, por volta das 04h, na Rua Vicente Ferreira Leite, altura do nº 389, nesta cidade, agindo em concurso e com identidade de propósitos, teriam subtraído, para eles, duas rodas do veículo Chevrolet Ônix, placas GDS 3405, de propriedade de Albertina Dias Balao.

De acordo com a denúncia, a ofendida deixou o automóvel estacionado no local e os indiciados lá chegaram no carro Renault Sanderó, placas FEX-3816 e, com grande habilidade e rapidez, levantaram o veículo da vítima com o uso de "macacos" e dele subtraíram as rodas; a vizinha da ofendida percebeu que as rodas do automóvel tinham sido subtraídas e a informou, que entrou em contato com o COPOM noticiando o ocorrido; os fatos foram registrados por uma câmera de circuito de monitoramento, que constatou a participação dos indiciados e o carro envolvido no crime;

posteriormente, no dia 05/novembro/2018, policiais militares abordaram o automóvel envolvido no crime na Avenida Barreira Grande, altura do nº 1000 e nele estavam os indiciados; ao revistarem o carro foram encontradas as duas rodas de liga leve com pneus da marca GM; os averiguados confessaram informalmente a autoria do crime; a ofendida reconheceu os pneus como sendo aqueles subtraídos do seu veículo.

A denúncia (fls. 61/62) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/56), sendo recebida em 13/maio/2019 (fls. 63/64).

Devidamente citados/notificados (fls. 92, 99 e 108), os réus Anderson e Lucas apresentaram resposta à acusação (fls. 106).

Durante a instrução criminal, decretada a revelia do réu Lucas Silvio, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o acusado Anderson Martins em audiência (áudio audiência virtual sistema Teams).

Acordo de Não Persecução Penal realizado em audiência e devidamente homologado a favor do réu Pedro Henrique (fl. 173).

Em memoriais, o Parquet requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (fls. 206/212); a Defesa pugnou pela absolvição ou, se condenados, pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da confissão de Anderson e confissão informal de Lucas, fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, além da possibilidade de recorrerem em liberdade (fls. 218/223).

Auto de exibição e apreensão encontra-se nas fls. 11/12; o auto de entrega na fl. 13.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), além da prova oral colhida.

Quanto à autoria, esta é inquestionável e recai sobre o acusado.

Quando interrogado, o réu Anderson Martins de Faria Silva, 24 anos, confessou sua participação no furto em questão; estacionaram, colocaram o macaco e retiraram as rodas; iam colocar os pneus em outro veículo (áudio sistema SAJ).

O denunciado Lucas Silvio de Oliveira teve decretada sua revelia (fl. 173).

O acusado Pedro Henrique de Souza Lopes foi beneficiado com ANPP.

Vejam os autos a prova do contraditório.

A vítima Albertina Dias Balão confirmou que seu veículo estava parado em frente à residência quando, de madrugada, eles vieram e levaram duas rodas; assistiu um vídeo das câmeras de segurança mostrando eles retirando os pneus; recuperou tudo depois de uns quatro meses (áudio sistema SAJ).

O policial militar, Paulo César Furlan, narrou que, na ocasião, o projeto radar jogou na rede que de um determinado carro havia furtado estepe; em patrulhamento, se deparou com o carro com três indivíduos dentro; abordado, seu colega encontrou

no porta malas dois estepes; não se lembra, mas um deles confessou a subtração em data anterior (áudio sistema SAJ).

A testemunha Paulo Henrique Castilho, policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, a comunicação na rede sobre um carro envolvido no furto de estepes; abordado, dentro do carro encontrou os três rapazes e os dois estepes; arguidos, disseram que haviam furtado e que estavam indo vendê-los (áudio sistema SAJ).

Dessa forma, quanto ao delito de furto não resta qualquer dúvida de que os acusados o tenham praticado.

Também não há divergência quanto a presença da qualificadora do concurso de agentes ocorreu (inciso IV).

A ofendida narrou, tanto em juízo, quanto na fase investigativa, que por imagens de circuito de TV visualizou os infratores e o veículo Sanderó utilizado no delito. Os policiais narraram ter abordado o Sanderó com os três ocupantes e localizado as rodas subtraídas.

Não há que desmerecer o depoimento dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos hão de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerente entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Furto qualificado e corrupção ativa - Autorias e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos - Réus que foram flagrados em poder da res - Palavras dos agentes policiais que detêm fé pública - Tentativa - Impossibilidade - Crime patrimonial devidamente consumado - Dosimetria e regime prisional que não comportam modificação - Recursos defensivos a que se nega provimento - Prescrição da pretensão punitiva estatal, todavia, reconhecida, de ofício, em favor dos corréus Wanderson e Vinicius. (TJSP; Apelação Criminal 0007267-77.2014.8.26.0278; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES - Absolvição de Leandro - Inviabilidade - Materialidade e autoria sobejamente demonstradas com relação a ambos os acusados - Palavras dos policiais às quais se confere relevante valor probatório - Afastamento do rompimento de obstáculos - Descabimento - Dispensabilidade do laudo pericial quando suprido por outros meios de prova - Concurso de agentes evidente - Condenações irrepreensíveis - Reprimenda - Redução da pena-base - Impossibilidade - Básica corretamente exasperada - Lapso temporal inculcado no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes - Reincidências caracterizadas - Quinquênio legal que deve ser contado a partir da data da extinção da pena - Possibilidade de deslocamento de uma das qualificadoras, quando múltiplas, para a primeira ou para a segunda etapa da dosimetria, sopesada como circunstância judicial desfavorável ou agravante, respectivamente - Precedente do STJ - Regimes fechados preservados, consideradas as vidas anteactas dos sentenciados - Aplicação da detração penal - Inviabilidade - Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse - Substituição das penas privativas de liberdade não recomendáveis - Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500028-90.2020.8.26.0583; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

As provas colhidas por ocasião da instrução indicam que houve um delito de furto perpetrado na forma consumada, isso porque, mesmo que por um breve espaço de tempo, os réus detiveram a posse tranquila da res.

Neste sentido, foi firmada a seguinte tese - Tema 934, STJ: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No mais, a Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que os acusados realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não milita quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Denunciado Anderson

O réu possui antecedentes específicos (fl. 124 - 0022848-35.2017 e fls. 129/130 - processo 0106255-07.2015) e é reincidente, dois deles específicos (fl. 127 - processo 0003164-52.2016, fl. 128 - processo 0005194-35.2017, fl. 129 - processo 0054729-93.2018).

Dessa forma e atento aos maus antecedentes, fixo sua pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, presente multirreincidência, duas delas específicas, elevo a pena anterior em 1/3 (um terço) chegando a pena de 3 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias multa. Presente a atenuante da confissão, efetuo a diminuição de 1/6 (um sexto) chegando a pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Acusado Lucas

O réu é reincidente (fl. 153 - processo 0008331-52.2017, fls. 153/154 - processo 0016021-76.2015).

Dessa forma e atento que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis, fixo sua pena base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a dupla reincidência, elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável. Deixo de reconhecer a

atenuante da confissão informal em relação a ele, pois além de não ter comparecido em juízo para contar sua versão dos fatos, este Juízo não se utilizou da referida confissão para editar o decreto condenatório.

Diante da reincidência dos réus Anderson e Lucas, fixo o regime semiaberto para ambos, nos termos do artigo 33, §2º, 'c' e §3º do Código Penal.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos acusados, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Decisão.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e o faço para condenar os réus:

Anderson Martins de Faria Silva, qualificado nos autos na fl. 14, a pena de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias multa, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal;

Lucas Silvio de Oliveira, qualificado nos autos na fl. 15, a pena de 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 (doze) dias multa, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal;

Os acusados Anderson e Lucas não preenchem os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, razão pela qual deixo de converter suas penas privativas de liberdade em restritiva de direitos.

Faculto aos acusados o direito de recorrerem desta em liberdade.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Por fim, deixo de condenar os réus ao pagamento de custas processuais, por serem eles beneficiários da gratuidade judiciária, vez que assistido pela Defensoria Pública.

Bens apreendidos e devolvidos.

P. I. C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.